

1517078-64.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2204437/2019 - 58º D.P.

VILA FORMOSA, 6303331 - 58º D.P. VILA FORMOSA, 1560/19/311 - 58º D.P. VILA FORMOSA,

2204437 - 58º D.P. VILA FORMOSA, 1560/19/311 - 58º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1517078-64.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517078-64.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2204437/2019 - 58º D.P.

VILA FORMOSA, 6303331 - 58º D.P. VILA FORMOSA, 1560/19/311 - 58º D.P. VILA FORMOSA,

2204437 - 58º D.P. VILA FORMOSA, 1560/19/311 - 58º D.P. VILA FORMOSA

Autor:

Justiça Pública

Beneficiado - Art. 28-A CPP:

MATEUS MARTINS MACIEL

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 15 de julho de 2019, por volta das 11h40min, na Rua Felizardo Mendes, altura do nº 73, Vila Formosa, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, MATEUS MARTINS MACIEL, qualificado às fls. 19, trazia consigo e transportava, para venda ou entrega a consumo de terceiros, 40 eppendorfs de crack, consistentes em 5,9 gramas, 5 porções de maconha, consistentes em 7,8 gramas, e 13 eppendorfs de cocaína, consistentes em 2,6 gramas, entorpecentes que causam

dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como uma folha de papel contendo anotações referente à contabilidade do tráfico e a quantia de R\$ 12,00, em espécie (Conforme Auto de Exibição e Apreensão às fls. 16/17 e Laudo de Constatação às fls. 12/15)", pelo que foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06. Recebida a denúncia em 22/07/2019, houve citação pessoal; após defesa preliminar, o recebimento foi ratificado.

O réu se beneficiou com acordo de não persecução penal em 28/01/2020, mas não cumpriu as condições acordadas e houve rescisão em 16/06/2021.

Em audiência de instrução, ouviu-se uma testemunha arrolada pelas partes e o réu foi interrogado.

O laudo toxicológico foi juntado.

Em debates, postulou o Ministério Público a condenação do réu, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos, enquanto a defesa pugnou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e pela mitigação dos rigores da pena.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede a pretensão punitiva.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos, anotações e do dinheiro encontrados em poder do réu.

Outrossim, a natureza entorpecente ilícita das substâncias apreendidas foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

A autoria é certa.

O réu, desde a fase policial, vem trazendo confissão plena.

Pois bem, veja-se que a admissão do acusado acerca da posse das porções de tóxicos está, nesse passo, acorde à palavra do policial civil ouvido, que recordou-se de haver surpreendido o réu na posse de uma pequena bolsa que continha as três espécies de entorpecentes. Não se lembrou de mais detalhes, mas reafirmou que costumava diligenciar pelo local, observando a movimentação de forma velada, e após identificar o vendedor de drogas, realizava – com seu então parceiro – a abordagem. Especialmente diante da admissão de posse das drogas, nada há nos autos a desmerecer os depoimentos dos policiais, que, de resto, sequer conheciam o réu e não teriam motivos concretos para acusa-lo falsamente. O depoimento reproduzido sob contraditório, ademais, é unívoco, firme e sem contradições ou titubeios.

Diante da segurança da prova oral, corroborada pela confissão judicial do réu e pela própria prova de materialidade, a condenação é de rigor, evidenciando-se que o réu tinha consigo aquelas dezenas de porções de drogas diversas para revenda, mostrando-se despicienda a prova de atos típicos de entrega ou venda dos entorpecentes (os quais, aliás, implicam em outras das condutas típicas previstas no artigo 33, da Lei de Tóxicos, e não àquela irrogada pela denúncia).

Mais a mais, o réu jamais sustentou que as dezenas porções de drogas diversas se destinassem a seu uso pessoal.

Passo à dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais objetivas não revelam dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal, pelo que fixo ao réu a pena-base mínima de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais QUINHENTOS DIAS-MULTA.

Na segunda fase, sem agravantes, a reprimenda é mantida no piso, eis que eventuais atenuantes não a podem reduzir aquém do mínimo. Orientação já pacificada pela Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, entendo que, face às circunstâncias do fato, sem provas que permitam desmentir a alegação do acusado quanto a ser então jejuno na traficância, cabível a redução preconizada pelo artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos, pois não há provas de dedicação a atividades criminosas na época dos fatos. Nesse sentido, a nova notícia de delito cometido cerca de dois anos depois não induz a concluir que, já em 2019, o réu se dedicasse habitualmente à traficância, de sorte que, analisados os fatos (como os analisou a sentença que apreciou os fatos posteriores e entendeu não haver igualmente provas de delinquência habitual), não há como afastar a incidência da circunstância privilegiadora.

Favoráveis as circunstâncias, aplico o redutor em seu grau máximo e fixo a pena em UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, mais CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA.

Diante da orientação jurisprudencial que já se solidifica nos Tribunais Superiores, inclusive com recente precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal pelo afastamento do caráter hediondo do chamado tráfico privilegiado, este Juízo considera que não se justifica insistir, de forma indiscriminada, na aplicação da Lei 8072/90 para justificar regime gravoso ao réu que faz jus à aplicação da redutora do artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos.

Fixo, assim, regime inicial aberto, com substituição da pena ergastular por duas restritivas de direitos, a saber: prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar bailes, "pancadões", festividades públicas de rua, shows, boates, estabelecimentos de dança, prostíbulos e locais semelhantes, onde há maior demanda por entorpecentes.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pela Justiça Pública contra MATEUS MARTINS MACIEL, tendo o réu como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. seu § 4º., da Lei nº. 11.343/06, CONDENANDO-O, em consequência, às penas de UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, mais o pagamento de CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA, cumprindo a pena corporal inicialmente em regime ABERTO. Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena ergastular por prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, consoante acima estipulado. Fixo o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais.

Faculto recurso em liberdade, frente à substituição da pena.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas pelo réu, na forma da Lei.

Defiro a oportuna incineração das amostras de entorpecentes restantes, ante o laudo já juntado, oficiando-se.

Outrossim, DECRETO A PERDA do dinheiro apreendido em poder do acusado, fruto da traficância, transferindo-se ao FUNAD após o trânsito em julgado.

Publicada em audiência.

As partes saem intimadas.

São Paulo, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA